



OPINIÃO

# Reforma tributária e novos paradigmas do ITCMD: necessidade de reavaliar holdings patrimoniais

[Victor Kalil Belloc Nunes](#)

26 de janeiro de 2026, 15h18

[Família](#)   [Societário](#)   [Tributário](#)

O cenário jurídico-tributário brasileiro atravessa um período de profundas transformações com a fase inicial da implementação da reforma tributária. Para além das mudanças incidentes sobre o consumo, um dos pilares mais impactados — e que demanda atenção imediata — é o planejamento sucessório. A transição para um novo regime fiscal exige que as estruturas de organização patrimonial, especialmente as holdings, deixem de ser encaradas como soluções genéricas e passem a ser analisadas sob uma ótica de rigorosa especificidade.

[APOIO](#)

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) ocupa posição central nas discussões de planejamento, sobretudo diante das relevantes alterações estruturais propostas. De acordo com as diretrizes da reforma e sua regulamentação, observa-se uma tendência clara de elevação dos custos relacionados à transmissão patrimonial. Dois fatores principais impulsionam esse aumento: a obrigatoriedade da progressividade das alíquotas e a revisão da base de cálculo, conforme se depreende da leitura dos artigos 159 a 186 do PLP nº 108/2024.

Spacca



Até o presente momento, alguns estados adotavam alíquotas fixas; contudo, o novo regramento impõe que, quanto maior o patrimônio transmitido, maior será a carga tributária incidente. Soma-se a isso a alteração na metodologia de apuração do valor dos bens, que busca aproximar a base de cálculo do valor de mercado, eliminando práticas jurídicas e contábeis que permitiam a tributação sobre valores históricos significativamente inferiores. Essas mudanças têm levado as famílias a buscar alternativas para mitigar os riscos de uma sucessão excessivamente onerosa.

### **Principal instrumento de planejamento sucessório**

Historicamente, a constituição de holdings patrimoniais foi o principal instrumento do planejamento sucessório no Brasil, com foco na eficiência tributária e na proteção de ativos. Contudo, o atual contexto impõe que essa estratégia seja avaliada de forma criteriosa, também em um contexto da tributação das altas rendas das pessoas físicas, já em vigor desde janeiro deste ano.

As holdings não perderam a sua função; todavia, a sua viabilidade econômica deixou de ser automática. Torna-se imprescindível considerar não apenas o ITCMD, mas também os impactos do Imposto de Renda no novo regime. Estruturas anteriormente vantajosas podem, agora, gerar ineficiências caso não sejam adequadamente ajustadas às novas bases de cálculo e às regras de progressividade.

Diante desse contexto, faz-se necessário analisar com maior cautela o instituto da holding patrimonial, que, em muitos casos, pode continuar sendo uma aliada relevante dos contribuintes. Veja-se:

Atualmente, a pessoa física recolhe 27,5% de Imposto de Renda sobre os valores recebidos a título de aluguel. Ao possuir três ou mais imóveis, com receita anual superior a R\$ 240 mil, passará a ser contribuinte do IBS e da CBS, elevando sua carga tributária para 35,9%. Por sua vez, a holding imobiliária, que antes da reforma recolhia 14,5% sobre a receita de locação, passará a suportar uma carga de 17,4%. Mesmo considerando a tributação de 10% sobre o lucro, a carga tributária total da pessoa jurídica deve situar-se entre 25% e 27%, variando conforme o volume da receita de aluguel, permanecendo, ainda assim, inferior à da pessoa física.

é advogado em Direito Societário e M&A, no escritório P&R Advogados Associados, formado com láurea acadêmica pela PUC-RS e FDUL e pós-graduando em Direito dos Negócios pela UFRGS.

VER COMENTÁRIOS

**Tags:** [holding patrimonial](#) [ITCMD](#) [Planejamento Sucessório](#) [Reforma tributária](#)



## Digite seu e-mail

RECEBER



Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**

### Leia também



## OPINIÃO

## Nova lei traz respiro para sócios de holdings patrimoniais



## OPINIÃO

**Cláusula de administração sucessiva é ferramenta estratégica esquecida**



## OPINIÃO

**Holdings**  
**patrimoniais e o**  
**ITCMD a valor de**  
**mercado no PLP**  
**108/2024**



## OPINIÃO

**Holding familiar é pacto de legado, não escudo de oportunista**



## **OPINIÃO**

## Discordância jurídica sobre ITBI em holdings compromete planejamento



## OPINIÃO

## Como fica a holding empresarial com a tributação sobre dividendos





terça-feira  
27 de janeiro de 2026

# Consultor Jurídico

Pesquisar



## CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

## PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

## ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

## PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.  
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

